

TEMA 18.- Ejecución de garantías. Las diligencias de embargo: orden de prelación. Particularidades de determinados bienes: cuentas corrientes, sueldos y salarios, créditos y bienes inmuebles. Costas del Procedimiento. Terminación del procedimiento de apremio.

Ejecución de las garantías

Una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda estuviese garantizada y resultase impagada en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 LGT se procederá a ejecutar la garantía, salvo que ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto; en tal caso, con anterioridad a la ejecución de la garantía se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes y derechos.

Si se trata de garantía personal (aval, seguro de caución, etc.), se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo del art. 62.5 LGT. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación.

Si la garantía es real (p.ej. hipoteca, prenda o bienes o derechos susceptibles de subasta), se procederá a enajenarlos por el procedimiento de enajenación de bienes embargados. Si los bienes o derechos fueran de persona o entidad distinta del obligado al pago, se le requerirá el importe garantizado en el plazo del 62.5 LGT, o que ponga dichos bienes o derechos a disposición del órgano de recaudación, continuándose en su caso con la enajenación forzosa.

Se podrá continuar el procedimiento de apremio cuando la garantía haya devenido manifiestamente insuficiente, jurídica o económicamente, desde la fecha de su constitución, sin necesidad de esperar a su ejecución, mediante acuerdo motivado que deberá constar en el expediente.

Las diligencias de embargo: orden de prelación

Transcurrido el plazo señalado en el artículo 62.5 LGT sin haberse realizado el ingreso requerido, se procederá, en cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y derechos que procedan, en defecto de garantía suficiente.

Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de embargo, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación. Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las

actuaciones, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales o se trate de la vivienda habitual y a los condueños o cotitulares de los mismos.

Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acumularse en una diligencia de embargo. Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de las deudas acumuladas.

El embargo deberá ejecutarse en sus estrictos términos, sin perjuicio de que el obligado al pago pueda interponer recurso. Sólo serán admisibles los siguientes **motivos de oposición contra la diligencia de embargo**:

- a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
- b) Falta de notificación de la providencia de apremio.
- c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley.
- d) Suspensión del procedimiento de recaudación.

Con respeto siempre al **principio de proporcionalidad**, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir:

- El importe de la deuda no ingresada.
- Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro.
- Los recargos del período ejecutivo.
- Las costas del procedimiento de apremio.

El orden de embargo puede pactarse a solicitud del obligado tributario si los bienes que señale garantizan el cobro de la deuda con la misma eficacia y prontitud que los que preferentemente deban ser trabados y no se causa con ello perjuicio a terceros. Si la Administración y el obligado tributario no hubieran acordado otro orden se embargarán teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. Por último, si tales criterios fueran de imposible o muy difícil aplicación, los bienes se embargarán por el siguiente orden (169 LGT):

Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.

Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.

Sueldos, salarios y pensiones.

Bienes inmuebles.

Intereses, rentas y frutos de toda especie.

Establecimientos mercantiles o industriales.

Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.

Bienes muebles y semovientes.

Créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo.

A efectos de embargo se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo cuando, en circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación, pueda ser realizado en un plazo no superior a seis meses. Los demás se entienden realizables a largo plazo.

Cualquiera que sea el orden establecido, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En todo caso, se embargarán en último lugar aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario.

Por último, no se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las Leyes ni aquellos otros respecto de los que se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación. Cabe destacar como bienes inembargables los mencionados en el art. 606 LEC (mobiliario, menaje, libros e instrumentos para el desarrollo de la profesión, etc.) y sobre todo los sueldos, salarios y pensiones en función de la escala prevista en el art. 607 LEC.

Particularidades de determinados bienes: cuentas corrientes, sueldos y salarios, créditos y bienes inmuebles.

En cuentas abiertas en entidades de crédito.

Cuando la Administración conozca la existencia de, al menos, una cuenta o depósito abierto en una oficina de una entidad de crédito, el embargo se llevará a cabo mediante diligencia de embargo en la que deberá identificarse la cuenta o el depósito conocido por la Administración actuante. El embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de los bienes y derechos de que sea titular el obligado al pago existentes en dicha oficina, sean o no conocidos por la Administración, hasta alcanzar el importe de la deuda pendiente, más el recargo del periodo ejecutivo, intereses y, en su caso, las costas producidas. Cuando los fondos se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario. A estos efectos, en el caso de cuentas de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material diferente.

La Norma bancaria No 63 relativa al “Procedimiento centralizado de información y ejecución de embargos de dinero en cuentas a la vista abiertas en Entidades de Depósito por deudas tributarias y otras de derecho público” regula un procedimiento de carácter telemático, centralizado y ágil para el tratamiento de este tipo de diligencias.

Se estructura a través de las siguientes fases:

- Fase 1. Solicitud de información.
- Fase 2. Entrega de la información solicitada.

- Fase 3. Orden de ejecución de embargo
- Fase 4. Comunicación del resultado de las retenciones
- Fase 5. Ordenes de levantamientos de retenciones
- Fase 6. Resultado final de retenciones

Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión del deudor. A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior.

El importe de las cantidades retenidas será ingresado en la Tesorería una vez transcurridos 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación.

Si se trata de cuentas a plazo, el ingreso deberá realizarse en la fecha indicada en el párrafo anterior o al día siguiente del fin del plazo, según qué fecha sea posterior.

Embargo de sueldos, salarios y pensiones.

El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La diligencia de embargo se presentará al pagador. Este quedará obligado a retener las cantidades procedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías satisfechas como sueldo, salario o pensión y a ingresar en el Tesoro el importe detraído hasta el límite de la cantidad adeudada.

Si el obligado al pago es beneficiario de más de una de dichas percepciones, se acumularán para deducir sobre la suma de todas ellas la parte inembargable. La cantidad embargada podrá detraerse de la percepción o percepciones que fije el órgano de recaudación competente. Si el obligado al pago propone expresamente otra, le será aceptada, si ello no supone obstáculo para el cobro.

Cuando el embargo comprenda percepciones futuras, aún no devengadas, y existan otros bienes embargables, una vez cobradas las vencidas podrán embargarse dichos bienes, sin esperar a los vencimientos sucesivos. Una vez cubierta la deuda, el órgano de recaudación competente notificará al pagador la finalización de las retenciones.

La LEC establece (art. 607) la siguiente escala:

Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda del SMI (salario mínimo interprofesional). A partir de esta cifra:

1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el doble del SMI, el 30%.

- 2.º Para la cuantía adicional hasta el importe de un triple del SMI, el 50%.
- 3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto SMI, el 60%.
- 4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto SMI, el 75%.
- 5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%

Por Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio se declaró que se aplica también el art. 607 LEC a las prestaciones económicas y demás ayudas establecidas por el Estado, las Comunidades Autónomas (p.ej. renta de inserción) y entidades locales (p.e. ayudas de emergencia social) para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social y demás necesidades básicas. Estas prestaciones se considerarán como una percepción más.

Embargo de créditos, efectos y valores.

Sin perjuicio del embargo de valores representados mediante títulos o mediante anotaciones en cuenta (p.ej. Bonos del Estado), que se llevará a cabo con la entidad depositaria, es posible efectuar el embargo cualesquiera créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo:

- Si se trata de créditos o derechos sin garantía, se notificará la diligencia a la persona o entidad deudora del obligado al pago, apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al obligado. Cuando el crédito o derecho embargado haya vencido, deberá ingresar en la Hacienda el importe hasta cubrir la deuda.
- Si se trata de créditos garantizados, también deberá notificarse la diligencia de embargo al garante o, en su caso, al poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía, que podrá depositarse hasta el vencimiento del crédito. Vencido el crédito, si no se paga la deuda se promoverá la ejecución de la garantía.

Como embargo de créditos tenemos ejemplos muy relevantes, que derivan de la colaboración interadministrativa: Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales, a través del cual se permite el embargo de las devoluciones derivadas del IRPF y otros impuestos. Pronto además se habilitará un punto neutro de embargos para el embargo de facturas presentadas ante cualquiera de las AA.PP.

Embargo de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos.

El embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos está plenamente desarrollado en los artículos 83 a 88 bis RGR. se efectuará mediante diligencia, que especificará la

identidad del titular y, en su caso, del poseedor de la finca embargada, los datos del inmueble, los derechos del obligado al pago sobre los inmuebles embargados y el importe total de la deuda con la advertencia de que podrá extenderse a los intereses y costas que que puedan devengarse hasta que concluya la ejecución.

La diligencia advertirá que se tomará anotación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad. A tal efecto, el órgano de recaudación competente expedirá mandamiento dirigido al registrador con sujeción a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y a lo que se establece en los artículos siguientes, en el que se solicitará, además, que se libere certificación de las cargas que figuren en el registro sobre cada finca, con expresión detallada de aquellas y de sus titulares, con inclusión en la certificación del propietario de la finca en ese momento y de su domicilio.

A la vista de tal certificación, se comprobará que se han efectuado todas las notificaciones exigidas por la normativa. En su defecto, se procederá a practicarlas. En el momento de notificarse la diligencia de embargo se requerirán los títulos de propiedad a los titulares de los bienes o derechos.

Si bien el RGR prevé la regulación de la presentación de los mandamientos (p.ej. por triplicado) se ha implementado un sistema para su presentación telemática.

Cuando lo exijan las actuaciones del procedimiento de apremio, se presentará mandamiento en el que se solicite la prórroga de las anotaciones preventivas de embargo de acuerdo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria (*plazo de cuatro años*).

Además de lo mencionado hasta aquí, el RGR desarrolla específicamente otros embargos: intereses, rentas, establecimientos mercantiles e industriales, etc. Merece destacarse, por su importancia en la Administración Local, el artículo 92, dedicado al embargo de los restantes bienes muebles y semovientes. En él se establece que el embargo de los restantes bienes muebles y semovientes se llevará a efecto mediante personación en el domicilio del obligado al pago o, en su caso, en el lugar donde se encuentren los bienes, con algunas normas específicas como la dedicada al embargo de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros vehículos, en las que se notificará el embargo al obligado al pago requiriéndole para que en un plazo de cinco días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su documentación y llaves. Si no lo efectúa ni se localiza el bien, se dará orden a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los bienes citados, y se continuarán en este caso las actuaciones de embargo en relación con otros bienes o derechos del obligado.

Costas del Procedimiento.

Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio los gastos que se originen durante su desarrollo. Estas costas serán exigidas al obligado al pago. El RGR menciona específicamente los siguientes gastos:

- Honorarios de empresas o profesionales ajenos a la Administración que intervengan en valoraciones, deslindes y enajenación de los bienes.
- Honorarios de los registradores y demás gastos que deban abonarse por las actuaciones en los registros públicos.
- Los que deban abonarse por depósito y administración de los bienes embargados.
- Los pagos realizados a acreedores.

- Los importes que el órgano de recaudación competente haya satisfecho como alquiler de negocio, en aquellos casos en que el derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local de negocio haya sido embargado.
- Los demás gastos que exija y requiera la propia ejecución.

No podrán incluirse como costas los gastos ordinarios de los órganos de la Administración.

Terminación del procedimiento de apremio.

El procedimiento de apremio termina:

- a) Con el pago de la cantidad debida.
- b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago (también conocida como declaración de fallido).
- c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa (p.ej. una estimación de un recurso contra la liquidación).

En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago.

En el caso que sea necesario proceder a la enajenación de los bienes embargados para convertirlos en dinero, está se realizará mediante subasta, concurso o adjudicación directa. Sin embargo, antes de dictar el acuerdo de enajenación habrá que proceder a la valoración del bien y fijación del tipo de la subasta. La valoración será notificada al obligado al pago, que, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria. La subasta se desarrollará por medios electrónicos tras publicarse en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

El procedimiento de apremio podrá concluir con la adjudicación de bienes al Ayuntamiento cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles cuya adjudicación pueda interesar y no se hubieran adjudicado en el procedimiento de enajenación.

La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el obligado tributario solicite de forma expresa su enajenación.

En cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, la Administración tributaria liberará los bienes embargados si el obligado extingue la deuda tributaria y las costas del procedimiento de apremio.